

1500288-39.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... iria assumir sozinho a autoria do roubo", mas se recusou a informar onde estavam as armas usadas no roubo e nem os objetos subtraídos. Pelas informações que consegui das vítimas, um dos autores usava pistola e o outro revólver, não sendo possível definir, até o momento, qual deles usava qual tipo arma de fogo. No momento do roubo, os autores usavam tocas e máscaras. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500288-39.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500288-39.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2045765/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 23075146 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 1568/22/929 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2045765 - 02º D.P. ARAÇATUBA, 1568/22/929 - 02º D.P.

ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IAGO VÍTOR RODRIGUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

IAGO VÍTOR RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo representante do Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 29, "caput", e com o artigo 70, "caput", in fine (concurso formal imperfeito ou impróprio), todos do Código Penal, em concurso material com o artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), porque, conluiado e previamente ajustado para a prática criminosa com o adolescente Luiz Guilherme Freire da Silva, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 14h50min., no estabelecimento comercial denominado "Restaurante Tempero Caseiro", situado na Avenida Prestes Maia, 1514, no Bairro Jardim Novo Paraíso, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça - ação exercida com o emprego de armas de fogo - a Célia Regina Rodrigues Torres, Jaqueline do Nascimento Oliveira Vargas de Moraes e Ana Carolina Olivares Caputo, subtraiu, para si, um aparelho

celular da marca "Apple", modelo "Iphone", uma bolsa, "tipo feminina", que acondicionava documentos pessoais da vítima, do marido dela, do veículo deles e cartões bancários, avaliados em R\$ 1.590,00, além da quantia de R\$ 350,00, tudo pertence à vítima Célia; um aparelho celular da marca "Samsung", modelo "A03S", de cor preta, avaliado em R\$ 900,00, de propriedade da vítima Ana Carolina; um aparelho celular da marca "Xiaomi", modelo "Note 8", avaliado em R\$ 1.200,00, além da quantia de R\$ 100,00, de propriedade da vítima Jaqueline. Além disso, na mesma ocasião acima mencionada, o denunciando corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Luiz Guilherme Freire da Silva, pessoa menor de dezoito anos, com ele praticando a infração penal supra referida (roubo majorado consumado).

A denúncia foi recebida às fls. 139/140.

Citado (fl. 154), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 172/176).

Durante a instrução, foram ouvidas três vítimas, três testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado (fls. 255/256).

Convertidos os debates orais em apresentação de memoriais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, sustentou a improcedência desta (fls. 304/315).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 08/09, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/16, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 55, pelo Auto de Avaliação de fl. 90/91, pelo documento de fls. 56/57 e pelo exame no veículo utilizado no crime (fls. 106/110).

A autoria também é certa.

A vítima CÉLIA REGINA RODRIGUES TORRES afirmou que estava em seu estabelecimento, quando dois indivíduos entraram e anunciaram o assalto; um era alto pardo claro e tinha tatuagens no rosto, mas não sabe descrever o segundo indivíduo; ambos usavam blusa com capuz e máscara; eles subtraíram seu celular, a bolsa com todos os documentos, cartões bancários, CNH e documento do veículo, além da quantia aproximada de R\$ 350,00; um dos indivíduos adentrou a cozinha e pegou celulares das funcionárias; ambos estavam armados.

A vítima ANA CAROLINA OLIVARES CAPUTO afirmou que estava saindo do restaurante para ir embora, quando dois indivíduos, que estavam de blusa com capuz e máscara, entraram no local, ambos portando armas de fogo na cintura, deixando estas armas a mostra para ameaçar, e anunciaram o roubo; os roubadores ameaçaram com as armas de fogo e encurralaram para os fundos do restaurante; um dos roubadores era mais agressivo que outro, e este mais agressivo exigiu seu dinheiro, eu disse para ele não tinha dinheiro e entregou seu aparelho celular; os roubadores também levaram outros celulares e dinheiro das outras vítimas; não conseguiu visualizar os rostos dos criminosos, tendo em vista a rapidez da ação criminosa, tendo em vista que eles portavam armas de fogo e nos ameaçavam o tempo todo; depois dos fatos, fico assustada e pediu demissão.

A vítima JAQUELINE DO NASCIMENTO OLIVEIRA VARGAS DE MORAES, afirmou que também é funcionária do restaurante onde aconteceram os fatos; relatou a ação dos roubadores e que reconheceu o réu Iago, por fotografia, na fase policial, sem sombra de dúvidas; tal reconhecimento deu-se também durante a audiência de instrução, ao ser-lhe mostrada a fotografia de fl. 95; nesta ocasião, a vítima não quis fazer o

reconhecimento pessoal do réu, ante o medo que ainda carrega.

O adolescente LUIZ GUILHERME FREIRE DA SILVA, ouvido apenas na fase policial (fl. 31), disse que: "Por volta das 14:00 foi convidado por Yago sendo perguntado se o declarante queria "encostar com ele em umas ideias", pois conseguiriam por volta de R\$ 2.000,00 ou mais; Que então Yago apareceu com um carro que não sabe descrever a marca, somente a cor do mesmo, no caso, preta; Que então chegaram até o local dos fatos, um restaurante que o declarante não lembra o nome; Passaram uma vez na frente do local e quando voltaram, entraram e deram voz de assalto, colocando a mão por baixo da camisa, simulando esta armado; Que durante o assalto o declarante subtraiu R\$ 30.00 e dois celulares, tendo devolvido um dos celulares na mesma hora para uma das vítimas, que alegou que usava para trabalhar; Que não sabe exatamente o que Yago subtraiu; Que afirma que nenhum dos dois estavam armados; Que após realizar o assalto, os dois saíram correndo, entrando no carro dirigido por Yago; Que desceu antes do carro, mais especificamente, na esquina da sua casa, não sabendo onde Yago deixou o carro; Que ao chegar percebeu que o celular estava bloqueado e que possivelmente poderia conter um rastreador, resolvendo então quebrar o celular e jogar no mato, atrás de uma casa, parecendo um beco, na rua 04 do Bairro Aguas claras, ficando também com os R\$ 30,00; Que ficou sabendo que os policiais foram até sua casa, pois foi avisado pela mãe, voltando para casa, já que estava na rua; Momentos depois chegou a policia militar em sua casa, sendo trazido para a delegacia."

O policial militar GLEYSON DONIZETE ALVES, ouvido na fase policial (fls. 17/18) e em Juízo (fl.299), afirmou que "(...) Durante o policiamento, o Copom irradiou uma ocorrência de roubo praticada por dois indivíduos armados, fato que havia acabado de ocorrer no "Restaurante Tempero Caseiro". O Copom também irradiou que a fuga dos dois autores foi presenciada por um popular identificado, até o momento, por "Felipe". Essa testemunha anotou a placa do veículo utilizado na fuga, DHX-9504, e que seria um VW Polo, de cor preta e seguiu em direção ao bairro Atlântico. Diante dessas informações, eu e meu parceiro fazíamos o deslocamento para o citado bairro, porém ao cruzarmos pela Rua Clibas de Almeda Prado com a Av. Dois de Dezembro, fomos parados por um motoqueiro, que não quis se identificar, mas nos disse que "o veículo Polo preto que cometeu o assalto havia adentrando ao bairro Águas Claras". Esse informante nos disse que seguiu o Polo preto e viu quando ele foi em direção a Rua José Maurício de Souza e parou defronte ao número 1216 e do local que estava, um pouco distante, visualizou dois indivíduos descendo dele. Esse informante acrescentou que uma das pessoas que desceu do lado do motorista saiu correndo em direção da Rua Padre Ângelo Rudelo e o outro indivíduo subiu a via sentido a rua José Maurício de Souza. O mesmo informante nos disse, ainda, que acompanhou o rapaz que saiu correndo pela Rua Padre Angelo Rudelo e antes dele adentrar ao numeral 231, viu ele arremessar um aparelho celular para o alto, não visualizando onde ele caiu. Assim, rapidamente no deslocamento até a Rua José Maurício de Souza, 1216, onde estava o veículo Polo parado defronte a casa e verifiquei que a chave estava no contato e solicitei apoio de outra viatura. Retirei as chaves do contato do Polo e depois fomos conversar com a moradora da casa, que se apresentou como Elizabete, a qual afirmou que não havia emprestado o seu veículo a ninguém, porém disse que "se alguém havia pegado seu carro, desconhecia". Em seguida, fomos até a Rua Padre Angelo Rudelo e ao chegarmos defronte ao numeral 231, estando o portão da frente aberto, vimos que um rapaz, ao ver nossa aproximação, tentou sair correndo por dentro da casa e para os fundos. Com ajuda do Cb. Sales, o rapaz foi contido e se apresentou como Iago Vitor Rodrigues da Silva. Perguntado sobre o roubo, confirmou ter praticado o roubo, mas não esclareceu se houve a participação de outra pessoa. No entanto, durante essa conversa, Iago nos disse que "desse a ele um prazo de um dia para ele entregar todos os pertences que havia roubado". Diante de sua confissão, recebeu voz de prisão e foi algemado. Nesse momento, Iago nos levou até a Rua José Maurício de Souza, 464, onde afirmou que ali estariam as armas usadas no roubo e os objetos subtraídos. No endereço indicado, encontramos a pessoa de Cristiane, que afirmou ser a mãe do adolescente Luiz Guilherme Freire da Silva e ao

ser informada dos fatos, autorizou nossa entrada na casa para uma vistoria, porém não encontramos as armas e nem qualquer dos objetos roubado das vítimas. Cristiane nos forneceu a qualificação do filho e não sabia do paradeiro dele, pois havia acabado de chegar do trabalho e ele não estava na casa. Iago foi apresentado neste plantão policial, sendo que não localizamos as armas usadas no roubo e nem qualquer objeto subtraído. Ao chegarmos neste plantão policial, fomos informados pelo Copom de que Cristine havia feito uma ligação dizendo que o filho Luiz Guilherme havia retornado para sua casa e que uma viatura fosse até lá. Uma viatura de fato foi, mas da primeira vez não encontrou Luiz. Foi uma segunda vez e localizou o adolescente Luiz Guilherme, o qual foi apresentado neste plantão com a mãe Cristiane. Aqui, conversei com Cristiane e a ela foi exibida a filmagem do roubo mostrando toda a ação dos dois autores, e ela reconheceu, com certeza absoluta, pelas vestes e fisionomia, seu filho Luiz Guilherme como sendo dos autores. Também conversei com Luiz Guilherme e ele informou que "ele iria assumir sozinho a autoria do roubo", mas se recusou a informar onde estavam as armas usadas no roubo e nem os objetos subtraídos. Pelas informações que consegui das vítimas, um dos autores usava pistola e o outro revólver, não sendo possível definir, até o momento, qual deles usava qual tipo arma de fogo. No momento do roubo, os autores usavam tocas e máscaras. Luiz Guilherme também informou que, como agiu sozinho, "pegou o carro e depois do roubo deixou ele em um posto de gasolina na entrada do bairro". Tanto Luiz Guilherme como Iago não "entregaram Elisabete como uma das envolvidas no roubo". O veículo de Elisabete foi recolhido e ela compareceu neste plantão policial espontaneamente."

Nesse sentido, o depoimento do policial militar MARCOS ROBERTO SALES (fls.19 e 265).

O réu, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, esclarecendo que apenas está sendo acusado, pois o rastreador do celular roubado deu a localização próxima a sua casa; conhece o adolescente Luiz apenas de vista.

Conforme se vê, o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e robusto o suficiente para reconhecer a responsabilidade penal do acusado. As declarações dadas pelas vítimas estão em consonância com os depoimentos das demais testemunhas ouvidas em juízo e corrobora prova indiciária produzida nos autos. É de se observar que, em crimes cometidos na clandestinidade, como o roubo, deve-se valorar a palavra das vítimas. Nesse sentido:

"ROUBO - Palavra da vítima - Valor probante. Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e passivo, é a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para sua condenação." (TACrimSP - Ap. nº 1.023.801/3 - Limeira - 7ª Câmara - Rel. Juiz José Habice - J. 05.09.96 - v.u.).

"ROUBO - Palavra da vítima - Prova - Relevância - Ocorrência: Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância a palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes." (TACrimSP - Ap. nº 742.869/8 - 5ª Câmara - Rel. Walter Swensson - J. 19.08.92 - RJDTACRIM 16/149).

E no que tange ao reconhecimento do réu em sede policial pela vítima Jaqueline, a jurisprudência já se manifestou no sentido de que eventual descumprimento de formalidade não anula o reconhecimento do acusado. Todavia, no caso concreto, é certo que as vítimas descreveram pormenorizadamente as características do acusado, reconhecendo-o, não havendo, pois, qualquer desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Furto qualificado pela destreza e fraude. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Fragilidade do reconhecimento pessoal. Inocorrência. Inobservância do artigo 226, do CPP. Ausência de formalidade que não anula o reconhecimento do acusado. Condenação mantida. Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal. Não cabimento. Qualificadora de ordem subjetiva. Dosimetria da pena e regime para o seu cumprimento que não comportam reparos. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação 0026752-11.2014.8.26.0554; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Por fim, no que tange ao delito tipificado no artigo 244-B, "caput", da Lei nº 8069/90, este também restou configurado ante a prova oral produzida, pois a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação. Nesse sentido, é a jurisprudência Supremo Tribunal Federal:

"[...] O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável [...]". (HC n. 107.577/MG, Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/6/2011).

Passo à dosagem da pena.

ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90: Atento às circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, como o réu apresenta maus antecedentes (certidão de fls. 65/67), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 01 ano e 02 meses de reclusão. Como o réu é reincidente (certidão de fls. 65/67), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 01 ano 04 meses e 10 dias de reclusão. Não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, torno definitiva a pena aplicada de 01 ano 04 meses e 10 dias de reclusão.

ARTIGO 157, § 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, DO CP: Atento às circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, como o réu apresenta maus antecedentes (certidão de fls. 65/67), aumento a pena em um sexto, fixo sua pena em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal. Como o réu é reincidente (certidão de fls. 65/67), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 05 anos 05 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a qualificadora de concurso de pessoas, majoro a pena em um terço, fixando-a em 07 anos 03 meses e 03 dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a qualificadora de utilização de arma de fogo, aumento a pena em dois terços, fixando-a em 12 anos 01 mês e 05 dias de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a figura do concurso formal de crimes, aumento a pena em um sexto, fixando-a e tornando-a definitiva em 14 anos 01 mês e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa, no mínimo legal.

O regime para o desconto da pena corpórea fixada será inicialmente fechado, ante o quantum da pena e por ser o réu reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu IAGO VÍTOR RODRIGUES DA SILVA como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 29, "caput", e com o artigo 70, "caput", in fine (concurso formal imperfeito ou impróprio), todos do Código Penal, em concurso material com o artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O réu não faz jus a aguardar o trânsito em julgado em liberdade, pois permaneceu

custodiado durante a tramitação do presente processo, e agora é condenado ao cumprimento de pena corpórea, em regime inicialmente fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Recomende-se o réu na prisão.

Transitado em julgado, o réu terá seu nome lançado no livro "Rol dos Culpados".

O réu arcará com o pagamento de taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 18 de novembro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA